

[5] 담보부채권 근저당권 이전 업무 불철저

- 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제44조(지명채권양도의 대항요건에 대한 특례)에 따르면 공사가 인수한 담보부 부실채권의 저당권 설정등기에 관하여 공사 명의로 저당권 이전을 마친 때에는 「민법」 제450조1)에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 보고 있으며
 - 「인수채권정리업무규정」 제7조(인수 후 조치사항)에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체없이 공사 명의로 근저당권을 이전하고 이전등기의 정확성 여부를 확인하도록 되어 있음
 - 따라서, 담보부채권을 인수하면 경매사건의 승계나 경매신청 등 후속 업무 진행을 위해 신속하게 근저당권을 이전하여야 함
- 그런데, ○○○○○부에서 인수한 담보부채권에 대한 근저당권 이전 실태를 점검한 결과
 - 2018. 6. 29. 인수한 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△△)은 인수 계약을 체결한 후 90일이 지난 2018. 9. 27. 에서야 근저당권을 이전하는 등

1) 「민법」 제450조(지명채권양도의 대항요건) ① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다.
② 전항의 통지나 승낙은 확정일자있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.

- [표 6]과 같이 담보부채권 총 14건에 대하여 인수계약일로부터 길게는 90일, 짧게는 60일이 지나서 근저당권을 이전한 사실이 있음

[표 6] 인수 담보부채권 근저당권 이전 지연 내역

(단위 : 백만 원)

순 번	인수일 (A)	차주번호	채무자	용도	설정 최고액	이전완료일 (B)	지연일수 (B-A)
--------	------------	------	-----	----	-----------	--------------	---------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 담보부채권을 인수한 때에는 지체없이 근저당권을 이전하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)